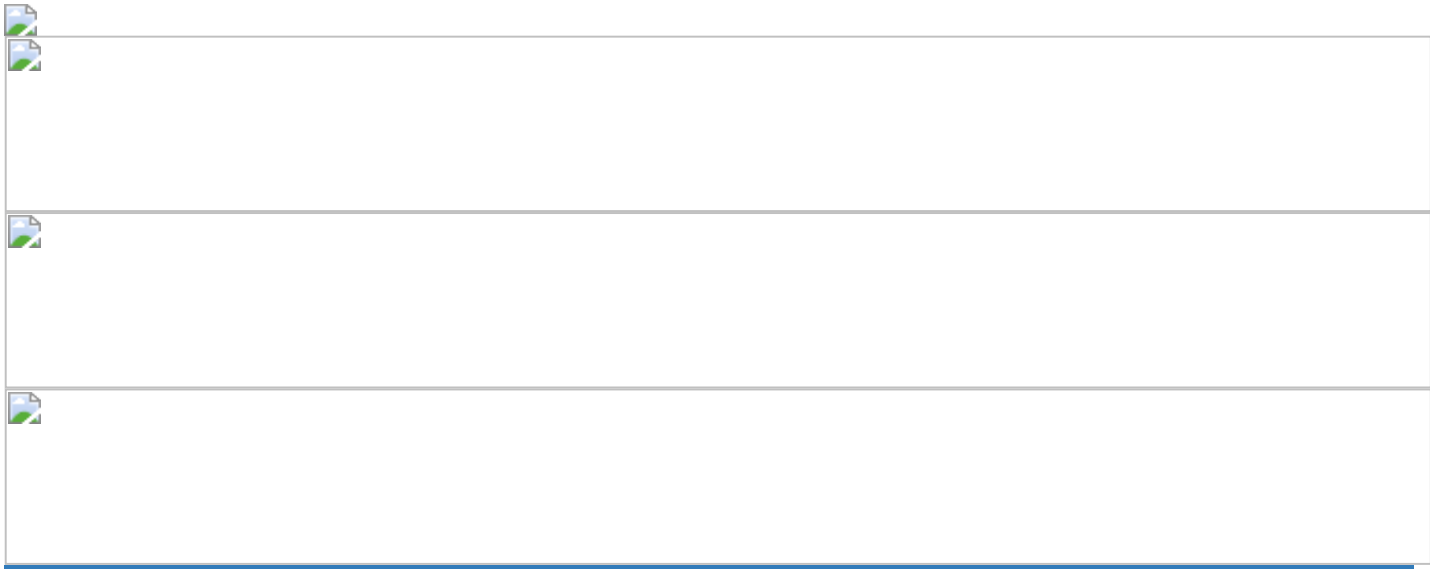


Дело № 12-143/2021

Номер дела: **12-143/2021**

УИН: **79RS0002-01-2021-000835-55**

Дата начала: **28.01.2021**

Дата рассмотрения: **16.02.2021**

Суд: **Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Бирюкова Елена Анатольевна**

Статьи КоАП: **17.15**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Начальная общеобразовательная школа № 14, МБОУ	Статьи КоАП: 17.15	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	Зильберман Н.А.		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			29.01.2021
Истребованы материалы			29.01.2021
Поступили истребованные материалы			04.02.2021
Судебное заседание	Отменено с прекращением производства	При недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление	16.02.2021
Направление копии решения (определения) в соотв. с чч. 2, 2.1, 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ			18.02.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			19.02.2021

Направленная копия решения (определения) ВРУЧЕНА 24.02.2021

Вступило в законную силу 10.03.2021

Решение

УИД 79RS0002-01-2021-000835-55

Дело № 12-143/2021

Р Е Ш Е Н И Е

по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении

16 февраля 2021 года г. Биробиджан

Судья Биробиджанского районного суда Еврейской автономной области Бирюкова Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 14» Зильберман Н.А. на постановление начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ФИО3 от 21.01.2021 по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в отношении юридического лица – МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14»,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ФИО3 от 21.01.2021 юридическое лицо МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

Не согласившись, директор МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» Зильберман Н.А. подала жалобу в суд, в которой просила освободить от уплаты административного штрафа, мотивируя тем, что 14.06.2019 администрация школы обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки, которое было удовлетворено частично на срок до 01.09.2020. Однако к указанной дате МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» не смогло исполнить решение суда в полном объеме. Вторичное заявление школы о предоставлении отсрочки суд оставил без удовлетворения.

Для исполнения решения суда школой были направлены три письма на имя мэра города и одно на имя начальника отдела образования мэрии о выделении денежных средств для обеспечения объекта необходимым оборудованием в целях выполнения требований антитеррористического режима с приложением коммерческого предложения на поставку и монтаж систем безопасности и видеонаблюдения. Ответы на письменные обращения не получены. На 2019-2020 гг. средства на проведение мероприятий по антитеррористической защищенности не запланированы мэрией города, исполнить решение суда в полном объеме школе не представлялось возможным. Вместе с тем, из пяти пунктов судебного решения выполнены три пункта: приобретен и используется в работе металлодетектор; установлена и функционирует система контроля и управления доступом; увеличено время охраны с помощью кнопки экстренного наряда полиции на период пребывания учащихся и работников органик (с 08-00 до 19-00 в рабочие дни).

Помимо этого мэрией города предусмотрено финансирование на приобретение и установку системы наружного видеонаблюдения в размере 477 000 рублей на первый квартал 2021 года, за счет чего школой до 01.04.2021 будет исполнен еще один пункт

решения суда, а именно, оборудование объекта системой видеонаблюдения, обеспечивающей просмотр периметра территории в полном объеме, в числе в ночное время.

На сегодняшний день получены коммерческие/ценовые предложения от трех организаций с указанием стоимости выше обозначенных работ, а также локальный сметный расчет на установку системы видеонаблюдения, составленный ООО «Пожсервис» г. Биробиджан ЕАО.

В судебном заседании законный представитель МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» Зильберман Н.А. просила отменить оспариваемое постановление, ссылаясь на отсутствие вины юридического лица в неисполнении требований, содержащихся в исполнительном документе. Доводы, изложенные в жалобе, поддержала.

Выслушав пояснения участника процесса, изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Из материалов дела следует, что жалоба директора МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» Зильберман Н.А. на постановление по делу об административном правонарушении от 21.01.2021 поступила в Биробиджанский районный суд ЕАО 28.01.2021, то есть в установленный ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ десятисуточный срок со дня его вручения 21.01.2021.

При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении проверяется законность и обоснованность вынесенного постановления, при этом судья не связан доводами жалобы и проверяется дело в полном объеме (ст. 30.6. КоАП РФ).

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения (ч. 1).

При неисполнении должником требований, содержащихся в исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и устанавливает новый срок для исполнения (ч. 2).

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, 23.10.2020 на основании исполнительного листа серии ФС № 034754435, выданного 12.12.2018 Биробиджанским районным судом ЕАО по делу № 2-2633/2018, судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО в отношении должника МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» возбуждено исполнительное производство №-ИП, о чем вынесено соответствующее постановление. Должнику установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с

момента получения должником копии данного постановления. Постановление получено 02.12.2020.

14.12.2020 судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО вынесено постановление о взыскании исполнительного сбора с МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» в размере 50 000 руб. Должнику установлен новый срок для исполнения требований исполнительного документа – до 01.01.2021. Данное постановление получено должником 15.12.2020.

21.01.2021 судебным приставом-исполнителем ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО составлен протокол об административном правонарушении № в отношении МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14», квалифицировав его действия по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении начальником отделения – старшим судебном приставом ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ФИО3 вынесено постановление 21.01.2021, которым МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 руб.

Вместе с тем должностное лицо при вынесении указанного постановления не учтено следующее.

Статьей 24.1 КоАП РФ установлено, что задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

При этом на основании ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Доказательствами по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, если указанные доказательства получены с нарушением закона.

Протокол об административном правонарушении относится к числу доказательств по делу об административном правонарушении и является процессуальным документом, где фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое данному лицу обвинение.

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются, в том числе событие административного правонарушения,

часть и статья настоящего Кодекса, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение.

Статья 29.10 КоАП РФ также предъявляет аналогичные требования к постановлению по делу об административном правонарушении.

Объективная сторона правонарушения по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ выражается в неисполнении должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

В рассматриваемой ситуации, в отношении МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» судебным приставом-исполнителем составлен протокол № от 21.01.2021 об административном правонарушении, в котором указано на наличие состава правонарушения по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, при этом указано, что правонарушение выразилось в том, что должник не исполнил законные требования судебного пристава-исполнителя в срок до 01.01.2021. Вместе описание в протоколе события административного правонарушения не соответствует объективной стороне правонарушения, которое вменено учреждению.

Это свидетельствует о неправильном составлении протокола об административном правонарушении и влечет возвращение протокола со стадии подготовки дела к рассмотрению для устранения недостатков.

В то же время, при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении должностным лицом, вынесшим постановление, указанные недостатки протокола не были устранены.

Из смысла абз. 4 п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», протокол об административном правонарушении, как оформленный с нарушением требований ст. 28.2 КоАП РФ, на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ подлежит возвращению в орган или должностному лицу, которыми составлен протокол.

В соответствии с абз. 5 п. 4 указанного Постановления Пленума возвращение протокола возможно только на стадии подготовки дела к судебному рассмотрению и не допускается при рассмотрении дела об административном правонарушении по существу, поскольку ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ не предусматривает возможности вынесения определения о возвращении протокола и иных материалов органу или должностному лицу, составившим протокол, по результатам рассмотрения дела.

Кроме того, согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При вынесении оспариваемого постановления не дана оценка действиям учреждения при наличии решения Биробиджанского районного суда ЕАО от 12.12.2018, которым, кроме возложенной на МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» обязанности в срок до 01.09.2019 оборудовать объект (территорию) школы металлодетектором (ручным или стационарным); охранной сигнализацией; системой видеонаблюдения, обеспечивающей просмотр периметра территории в полном объеме, в том числе в ночное время; системой контроля и управления доступом и увеличить время охраны с помощью кнопки экстренного вызова наряда полиции на период пребывания учащихся и работников учреждения (с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в рабочие дни), возложена и обязанность на мэрию города МО «Город Биробиджан» ЕАО в срок до 01.09.2019 года произвести финансирование МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» за счет средств бюджета муниципального образования для выполнения образовательной организации указанных

мероприятий. Должностным лицом не устанавливалось, производилось ли финансирование учреждения для выполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.

Допущенные по настоящему делу нарушения требований, предусмотренных названным Кодексом, являются существенными, повлияли на всесторонность и полноту рассмотрения дела, а также законность принятого по делу постановления.

Учитывая, что при составлении протокола об административном правонарушении допущены существенные процессуальные нарушения требований законодательства об административных правонарушениях, влекущие невозможность использования протокола об административном правонарушении в качестве надлежащего доказательства по делу, которые не могут быть восполнены в процессе судебного разбирательства, и поскольку вина администрации МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» в совершении административного правонарушения установлена на недопустимом доказательстве, постановление должностного лица, нельзя признать законными и обоснованными, а вину МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» в совершении административного правонарушении, предусмотренного ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, доказанной.

В силу положений ч. ч. 1, 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

В соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится одной из следующих решений: об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

Таким образом, оспариваемое постановление подлежит отмене, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, в отношении МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14» прекращению на основании п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ, в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 1.5, 24.5, 30.6 - 30.9 КоАП РФ, судья,

Р Е Ш И Л:

Постановление начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по г. Биробиджану № 1 УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ФИО3 от 21.01.2021 о привлечении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 14» к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить.

Жалобу директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 14» Зильберман Н.А. считать удовлетворенной.

Решение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области через Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии решения.

Судья Е.А. Бирюкова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».